



CUT: 146681-2025

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0224-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 14 de agosto de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con Código Único de Trámite (CUT) 146681-2025 instruido por la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios (ALA Tahuamanu-Madre de Dios), sobre el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) por infracción en materia de aguas tipificada en la Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, iniciado en fecha **18.12.2025** contra el señor **CECILIO FERNANDEZ ORTIZ** identificado con **DNI N° 05061388**.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el numeral 12. del artículo 15 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que una de las funciones de la Autoridad Nacional del Agua es ejercer jurisdicción administrativa exclusiva en materia de aguas, desarrollando acciones de administración, fiscalización, control y vigilancia, para asegurar la preservación y conservación de las fuentes naturales de agua, de los bienes naturales asociados a estas y de la infraestructura hidráulica, ejerciendo para tal efecto, la facultad sancionadora y coactiva.

SEGUNDO.- Que, según el artículo 274 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2010-AG, señala que la Autoridad Nacional del Agua ejercerá la facultad sancionadora ante cualquier infracción a las disposiciones contenidas en la Ley o al Reglamento por parte de las personas naturales o jurídicas públicas o privadas sean o no usuarios de agua.

TERCERO.- Que, como antecedentes más relevantes previos al inicio del presente procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

- 3.1** En fecha 10 de julio de 2025, mediante Verificación Técnica de Campo (Acta N° 032-2025-ANA-AAA.MDD-ALA-TMD/U_ALATM4), personal de la ALA Tahuamanu-Madre de Dios, realiza la inspección ocular, dentro de las acciones de supervisión especial, sin previa notificación, se constituye en la unidad operativa, en el centro poblado Iberia, ubicado en el distrito de Iberia, provincia de Tahuamanu,



departamento de Madre de Dios, Unidad Hidrográfica cuenca Orthon (código 4662), la cual se detalla a continuación:

- I) En ubicación geográfica; 446 786 metros (m)-Este (E) y 8 739 017 metros (m)-Norte (N), con altitud de 290 m.s.n.m. mediante el sistema de coordenadas UTM, datum WGS-84, zona 10 sur (en adelante coordenadas UTM), se constata la fuente de agua subterránea artesanal mixto de 0.50 m de radio con anillos de concreto armado, con sistema de bombeo instalado: electrobomba superficial de 1.00 HP, de marca Leco, con tubería de PVC impulsión 1" de diámetro, tubo de conducción pvc 1/2" de diámetro, tanque elevado de polietileno de 600 litros de capacidad localizado en; 446 787 m-E y 8 739 019 m-N, altitud de 289 m.s.n.m. en coordenadas UTM.
- II) Se realizó un aforo mediante el método volumétrico registrando un caudal de bombeo de 0.92 l/s, con tres pruebas realizadas.
- III) El uso del agua es con fines domestico-poblacional la unidad operativa vivienda familiar, localizado geográficamente en; 446786 m-E y 8 739015 m-N, altitud 288 m.s.n.m. en coordenadas UTM.
- IV) Se constata que las obras hidráulicas se encuentran ejecutadas en el punto de captación pozo artesanal mixto denominado "Fernández", desde el año 2010, no existe punto de devolución.
- V) El administrado declara que no cuenta con red pública de agua y saneamiento, debido a que durante años viene haciendo uso del agua de su pozo artesanal.

FUENTE DE AGUA		UBICACIÓN DE LA CAPTACIÓN						
Clase de Fuente	Unidad Hidrográfica	Política			Administrativa		Geográfica	
		Departamento	Provincia	Distrito	AAA	ALA	UTM (Datum WGS 84 19 S)	
							Este (m)	Norte (m)
Subterránea	Cuenca Orthon (4662)	Madre de Dios	Tahuamanu	Iberia	Madre de Dios	Tahuamanu - Madre de Dios	446 786	8 739 017

- 3.2** De la búsqueda en el registro Administrativo de Derechos de Uso de Agua (RADA), el señor Cecilio Fernández Ortiz, identificado con DNI N° 05061388, a la fecha de emisión del presente informe técnico NO cuenta con derecho de uso de agua otorgado por la ANA.
- 3.3** De la revisión en el Sistema de Gestión Documentaria (SIGGED) de la Autoridad Nacional del Agua, con respecto al punto de captación subterránea, con ubicación geográfica en; 446 786 m-E y 8 739 017 m-N, en coordenadas UTM, NO EXISTE REGISTRO del expediente Administrativo, iniciado por el señor Cecilio Fernández Ortiz, para el otorgamiento de la licencia de uso de agua subterránea, en vías de regularización, en el centro poblado Iberia, Carretera Interoceánica Puerto Maldonado-Iñapari, distrito de Iberia, provincia de Tahuamanu, departamento de Madre de Dios.
- 3.4** Mediante el Informe N° 0062-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/RLH de fecha 18.08.2025, la ALA Tahuamanu-Madre de Dios, informó que Según Verificación Técnica de Campo (VTC) realizada en fecha 10.07.2025, se constató, el uso del recurso hídrico subterráneo por parte del señor Cecilio Fernández Ortiz, con fines domestico-poblacional, en su vivienda en el centro poblado Iberia, distrito Iberia, provincia de Tahuamanu, departamento de Madre de Dios, de la fuente de agua subterránea, a través de un pozo mixto, localizado en 446 786 m-E; 8 739 017 m-N, en coordenadas UTM y habiéndose verificado en el Registro Administrativo de Derechos de Uso de Agua (RADA) de la Autoridad Nacional del Agua se ha constatado que el punto de captación de la fuente de agua subterránea, no cuenta con derecho de uso de agua. De la misma manera, habiendo revisado el Sistema de



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 23CDCB71

Gestión Documentaria (SIGGED) no se ha encontrado ningún expediente, iniciado por el imputado para el otorgamiento de la licencia de uso de agua subterránea, para la vivienda rural, en vías de regularización, recomendando el inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador.

CUARTO.- Que, respecto al desarrollo del procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

- 4.1** A través de la Notificación N° 0061-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD notificada válidamente el 18.12.2025, se comunicó al imputado, el inicio formal del procedimiento administrativo sancionador por usar el agua subterránea con fines de uso doméstico- poblacional sin el correspondiente derecho de uso, cuyo punto de captación localizado geográficamente en; 446 786 m-E y 8 739 017 m-N, advirtiéndole que no cuenta con licencia de uso de agua de la Autoridad Nacional del Agua, hecho que se encuentra tipificado como infracción contenido en el literal a. del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos *“Usar, represar o desviar las aguas sin el correspondiente derecho de uso de agua o autorización de la Autoridad Nacional del Agua”* concordante con el numeral 1. del artículo 120 de la referida Ley *“Utilizar el agua sin el correspondiente derecho de uso”*; otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para que efectúe el descargo respectivo.
- 4.2** Habiendo transcurrido el plazo otorgado, el imputado no cumplió con realizar descargo alguno contra la imputación de cargos (inicio de PAS).
- 4.3** Mediante el Informe Técnico N° 0004-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/JFR de fecha 26.01.2026, la ALA Tahuamanu-Madre de Dios, efectuó un análisis de los hechos materia de imputación, de la forma siguiente:
- i) En mérito a los hechos verificados el 10.07.2025, se acredita que el imputado infringió la Ley de Recursos Hídricos, por utilizar el agua sin el respectivo derecho de uso otorgado por la Autoridad Nacional del Agua, infracción tipificada en el literal a. del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos concordante con el numeral 1. del artículo 120 de la referida Ley.
 - ii) No obstante, de la nueva revisión de documentos en el Sistema de Gestión Documentaria (SIGGED) de la Autoridad Nacional del Agua, se advierte, que en fecha **23.12.2025**, el imputado se acogió al procedimiento de formalización del uso de agua bajo los alcances del Decreto Supremo N° 001-2024-MIDAGRI¹, (CUT 284380-2025), siendo que obtuvo el derecho de uso de agua mediante Resolución Administrativa N° 0028-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD de fecha 27.02.2026.
 - iii) En ese sentido, según el artículo 11, numeral 11.3 del Decreto Supremo N° 001-2024-MIDAGRI, refiere expresamente que: ***“En caso de procedimientos administrativos sancionadores en trámite, la solicitud de formalización constituye atenuante de la responsabilidad”***. Por lo tanto, considerando lo antes señalado, el órgano instructor recomienda, atenuar la infracción cometida y sugiere imponer una sanción administrativa de amonestación escrita,
- 4.4** A través del Memorando N° 0090-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD de fecha 27.01.2026, la ALA Tahuamanu-Madre de Dios, en su calidad de ente instructor, remitió todos los actuados a la Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios, para la emisión del acto administrativo que corresponda.

¹ Decreto Supremo que tiene por objeto establecer el procedimiento para la formalización del uso del agua mediante el otorgamiento de licencias, para quienes, hasta el 31 de diciembre 2014, utilizan el agua de manera pública, pacífica y continua.



- 4.5** Mediante la Carta N° 0043-2026-ANA-AAA.MDD notificada válidamente al imputado en fecha 02.03.2026 se cumplió con comunicar el informe final de instrucción² sobre el procedimiento administrativo sancionador conforme lo establece el segundo párrafo del numeral 5. del Artículo 255 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para que presente el descargo respectivo.
- 4.6** Que, estando dentro del plazo otorgado mediante la Carta N° 0336-2025-ANA-AAA.MDD, el imputado cumplió con presentar descargo contra el informe final de instrucción, bajo los siguientes argumentos:
- i) Respecto al Acta de Verificación de Campo N° 0032-ANA-AAA.MDD-ALA-TMD/UALATM4, de fecha 10.07.2025, en el cual se realiza la inspección de las acciones de supervisión especial, sin previa notificación. Es preciso resaltar que, para poder efectuarse dicha inspección fue mi persona quien contacto con el sr. Edgar Diaz Montero (funcionario de la oficina de enlace Iberia - ALA Tahuamanu - Madre de Dios) con la finalidad de que me brinde la respectiva asistencia y orientación para poder formalizar el uso de agua subterráneo. Es así que el mencionado sr. Diaz textualmente me comento que como parte del procedimiento para la formalización se debe realizar una inspección in situ y en mi falta de conocimiento sobre la Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, accedí a dicha inspección a recomendación del sr. Edgar Diaz Montero.
 - ii) Acerca de la Notificación N° 0061-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD de fecha 29.08.2025 y el Acta de Notificación N° 0233-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD, donde la Admiración Local del Agua Tahuamanu-Madre de Dios me notifica sobre el inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador y en el cual se me concede un plazo de cinco (05) días hábiles para presentar mi descargo. Cabe mencionar que, con respecto a este punto me tomo rotundamente por sorpresa esta notificación, ya que no comprendía porque se me había iniciado un PAS si había seguido la recomendación del sr. Edgar Diaz Montero. Así mismo contaba con toda la voluntad de responder dicha notificación en el plazo establecido, sin embargo; por mi avanzada edad me aquejan ciertos males de origen renales que se me agravaron y como consecuencia se vio comprometido mi estado de salud, motivo por el cual no me fue posible responder dicho documento.

QUINTO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0119-2026-ANA-AAA.MDD/JJAON de fecha 05.08.2026, el área legal de esta Autoridad Administrativa del Agua efectuó el siguiente análisis de fondo:

- 5.1** Que, habiendo analizado los descargos efectuados por el imputado contra el informe final de instrucción, estos carecen de sustento legal, debido que ninguna persona puede alegar desconocimiento de la norma, como excusa para cometer infracciones, y luego pretender que la administración pública desconozca dichas infracciones. Por lo que el descargo no desvirtúa la comisión de la infracción.
- 5.2** Conforme se advierte del Informe Técnico N° 0004-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/JFR de fecha 26.01.2026, emitido por el órgano instructor, estaría probado que el imputado se acogió al procedimiento de formalización del uso del agua bajo los alcances del Decreto Supremo N° 001-2024-MIDAGRI en fecha **23.12.2025**, es decir, posterior a la notificación de inicio del PAS que se dio el **18.12.2025**, por lo que estaría acreditada la presentación de la solicitud de formalización, durante un

² Informe Técnico N° 0004-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/JFR (26.01.2026)



procedimiento administrativo sancionador en trámite, configurándose la atenuante de responsabilidad por infracciones en materia de recursos hídricos atribuida al imputado, conforme lo advierte el numeral 11.3 del artículo 11 del Decreto Supremo N° 001-2024-MIDAGRI prorrogado mediante el artículo 1 del Decreto Supremo N° 001-2026-MIDAGRI, por tanto, corresponde amparar la recomendación del órgano instructor y sancionar al imputado con amonestación escrita.

SEXTO.- Que, de conformidad con lo establecido por el literal f) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- SANCIONAR al señor **CECILIO FERNANDEZ ORTIZ** identificado con **DNI N° 05061388**, con una **AMONESTACIÓN ESCRITA**, por la infracción calificada como leve en materia de agua, por utilizar el agua subterránea con fines de uso doméstico-poblacional, sin el correspondiente derecho de uso otorgado por la Autoridad Nacional del Agua en la unidad operativa vivienda ubicado en la localidad de Iberia, distrito de Iberia, provincia de Tahuamanu, departamento de Madre de Dios, cuyo detalle de infracción, sanción y fuente natural de agua se describen en el siguiente cuadro:

INFRACTOR	DNI	NOMBRE	SANCIÓN	CALIFICACIÓN	TIPO	Monto (UIT)	PLAZO CUMPLIMIENTO (Dios Hábiles)
	05061388	CECILIO FERNÁNDEZ ORTIZ		Leve	Amonestación escrita	-	--
INFRACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS		FUENTE NATURAL DE AGUA	ORIGEN	NOMBRE DE LA FUENTE	TIPO	UNIDAD HIDROGRAFICA
	1.-Utilizar el agua subterránea con fines domestico - poblacional, sin el correspondiente derecho de uso de agua, ubicado en el sector Ibería.			Subterráneo	Acuífero Cuenca Orthon (4662)	Pozo Mixto	Cuenca Orthon (4662)
	TIPIFICACIÓN			UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL PÚNTO DE CAPTACION			
	Art. 120°.- LEY DE RECURSOS HIDRICOS	Art. 277°.- Reglamento LRH		DATUM	ZONA	COORDENADAS UTM	
	1. Utilizar el Agua sin el correspondiente derecho de uso de agua.	a. Usar, represar o desviar las aguas sin el correspondiente derecho de uso de agua o Autorización de la Autoridad Nacional del Agua				ESTE (m)	NORTE (m)
				WGS-84	19 Sur	446 786	8 739 017
				UBICACIÓN POLITICA			
				DEPARTAMENTO		PROVINCIA	DISTRITO
				Madre de Dios		Tahuamanu	Ibería

ARTÍCULO 2.- INSCRIBIR en el Registro de Sanciones, la sanción impuesta en el artículo 1, una vez que quede consentida o agote la vía administrativa.

ARTÍCULO 3.- NOTIFICAR la presente resolución al señor Cecilio Fernández Ortiz en su domicilio; poner de conocimiento a la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

CARLOS AUGUSTO QUISPICURO NINA
DIRECTOR

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CAQN/jjaon



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 23CDCB71